

City of Los Angeles

CALIFORNIA



ERIC GARCETTI
MAYOR

NOTICE TO APPLICANTS & EMPLOYEES FAIR CHANCE INITIATIVE FOR HIRING ORDINANCE

This Employer is subject to the Fair Chance Initiative for Hiring Ordinance (FCIHO) (LAMC 189.00).

THESE ARE YOUR RIGHTS...

1. Employers cannot inquire about or seek information about an Applicant's Criminal History until after a Conditional Offer of Employment has been made to the Applicant*.
 - ✓ This includes job solicitations and applications or during any conversations and interviews.
2. If an Employer decides to rescind an offer of employment based on information discovered during the criminal background check, the Employer is required to perform an Individualized Assessment.
 - ✓ Individualized Assessment - a written assessment that effectively links the specific aspects of the Applicant's Criminal History with risks inherent in the duties of the Employment position sought by the Applicant.
 - ✓ If the offer is rescinded, the Applicant must receive:
 - Written notification,
 - Copy of the Individualized Assessment, and
 - Copies of any documentation used in the Employer's decision.
3. The Applicant has the right to the Fair Chance Process.
 - ✓ The Applicant has the opportunity to provide information or documentation to an Employer regarding the accuracy of their Criminal History or Criminal History Report. Such evidence of rehabilitation or other mitigating factors should be considered in the Employer's assessment.
 - ✓ The Employer is required to hold the job open for at least five (5) business days from the notification date of the proposed adverse action to allow an Applicant to submit such documentation. The Employer is required to review any documentation to reassess their decision.

FOR ADDITIONAL INFORMATION OR ASSISTANCE, CALL:

City of Los Angeles
Department of Public Works
Office of Wage Standards
1149 S. Broadway, Suite 300
Los Angeles, CA 90015
Phone: (844) WagesLA – Email: WagesLA@lacity.org

*Note: Not all applicants/employees are covered under the FCIHO. Please see the ordinance (LAMC 189.00) for more details.

City of Los Angeles

CALIFORNIA



ERIC GARCETTI
MAYOR

AVISO PARA SOLICITANTES Y EMPLEADOS ORDENANZA DE LA INICIATIVA DE OPORTUNIDAD JUSTA PARA LA CONTRATACIÓN

Este empleador está sujeto a la Ordenanza de la Iniciativa de Oportunidad Justa Para la Contratación (Fair Chance Initiative for Hiring Ordinance) (FCIHO) (LAMC 189.00).

ÉSTOS SON SUS DERECHOS...

1. Los Empleadores no pueden preguntar al solicitante sobre los antecedentes penales hasta después de que se le haya dado al Solicitante* una oferta condicional de empleo.
 - ✓ Esto incluye solicitudes y solicitudes de empleo o durante cualquier tipo de conversaciones o entrevistas.
2. Si el Empleador decide rescindir la oferta de empleo como resultado de la investigación de antecedentes, el Empleador está obligado a realizar una Evaluación Individualizada.
 - ✓ Evaluación Individualizada – un análisis por escrito de las funciones y responsabilidades del trabajo, los antecedentes penales del Solicitante y cualquier otro factores que pueden afectar a la decisión de contratación.
 - ✓ Si se rescinde la oferta, el Solicitante debe recibir:
 - Un aviso por escrito,
 - Una copia de la Evaluación Individual y
 - Copias de todos los documentos que el Empleador utilizó a llegar a la decisión.
3. El solicitante tiene el derecho al proceso de la Oportunidad Justa.
 - ✓ El Solicitante tiene la oportunidad de proporcionar información o documentación a un Empleador con respecto a la exactitud de sus Antecedentes Penales. Dichos datos deben ser considerados en la evaluación del Empleador, como evidencia de rehabilitación u otros factores mitigadores.
 - ✓ Se requiere que el Empleador mantenga el puesto abierto por lo menos cinco (5) días laborales de la fecha de notificación de la acción adversa propuesta para permitir que el Solicitante presente tal documentación. El Empleador está obligado revisar cualquier documentación para reevaluar su decisión.

PARA MÁS INFORMACIÓN O ASISTENCIA, PUEDE LLAMAR A:

City of Los Angeles
Department of Public Works
Office of Wage Standards
1149 S. Broadway, Suite 300
Los Angeles, CA 90015

Teléfono: (844) WagesLA – Email: WagesLA@lacity.org

*La nota: No todos los solicitantes/empleados están cubierto bajo el FCIHO. Consulte con la ordenanza (LAMC 189.00) para más detalles.